

TBT 대응을 위한 글로벌 공급망의 노동인권 동향과 시사점

초록

글로벌 공급망에서는 ESG경영에서 환경, 사회, 지배구조로 구분한 항목별 법제화 동향과 대응 전략 수립이 중요하다. 특히 S.사회 항목에서의 노동인권 분야는 EU, 미국 등 선진국을 중심으로 규제가 강화되고 있을 뿐 아니라 아동노동, 인권, 성평등 문제 등 공급망에서의 다양한 이슈가 발생하며 사회적으로도 관심이 커지고 있기 때문이다. 따라서, TBT분야에서 이해관계자는 ESG 정보공시 의무화와 공급망의 책임 범위 확대와 관련된 노동인권 문제에 대한 이해와 분석이 반드시 필요하다. 본 논문에서는 노동인권 분야에서의 국내외 정책 동향, 공급망실사, 및 글로벌에서 논의되고 있는 사항들을 검토하여 정리하였다. 또한 ESG 평가지표 중 핵심 사항을 비교 검토하고 공급망에서의 노동인권 문제와 이해관계자의 요구에 대응하기 위한 시사점을 제시하였다. 이를 위해 세계적 추세를 분석하고, 기존 연구의 타연구에서 구분한 13가지 이해관계자 그룹(정부, 투자자, 증권거래소, 국제기구 등)을 노사민정 4그룹으로 통합 재편성하고, 각 그룹별 협의 사항과 요구사항을 구분, 가중치를 부여하여 고려하였다. 다각적인 관점으로 분석하여 글로벌 공급망 노동인권 문제에 대한 동향을 파악하고 정책 및 기업의 대응 방향을 제시하였다.

I. 서론

ESG는 E.환경(Environmental), S.사회(Social), G.지배구조(Governance)¹⁾의 약자로서 투자자가 투자대상기업을 평가하는 비재무적 요소를 뜻한다. 2002년에 지속가능성을 제고하기 위한 책임투자 원칙으로 정의되었고, 수년간 기업의 의사결정에서 중요한 평가지표로서 활용되며 연구되어 왔다. 2023년에는 ESG 정보공시의 글로벌 원년으로 명시될 만큼 기업의 지속가능성을 평가하는 중요 평가항목으로 인식되고 있다. 국제적으로도 모든 조직, 기관 그리고 민간 기업을 포함한 다양한 이해관계자 그룹에서 노동인권, 노동환경, 지배구조를 비롯한 사회적 책임과 투명한 경영체계의 구축을 요구하는 대표용어로 사용되고 있다. 이에, ESG와 관련된 문헌을 포함하여 이슈사항을 조사 분석하였다.

글로벌 공급망에서 ESG²⁾를 실천해야 하는 기업의 역할은 다양한 환경적 변화에 민감하게 대응할 수 있어야 하며, 6가지 항목에 있어 기업의 책임을 다해야 한다. 첫째, 법적 규제 준수 부분 : 국내 및 국제적으로 요구되는 ESG 관련 사항을 포함한 다양한 법적 규제를 준수

1) “The integration of environmental, social and governance (“ESG”) issues in investment analysis, processes and decision-making”

(Investing for Long-Term Value Report 2005 - Who cares wins conference

2) ESG 2002년 유엔환경계획 금융 이니셔티브(UNEP Finance Initiative)에 처음 등장

E.환경 : 기후변화, 자원고갈에 대한 대응, 공해 및 삼림 파괴 방지 등의 이슈

S.사회 : 인권 보호, 강제 노동 및 아동노동 방지, 그리고 근로조건의 개선 등이 포함된 이슈

G.지배구조 : 뇌물 및 부패방지, 이사회 다의성 확보, 합리적인 경영진 보상 등의 이슈

하는 것을 의미하며, 법적 준수는 최소한의 요건이다. 둘째, 지역 및 국가별 대응 체계 부분 : 각 국가의 지역의 법적 요건, 규제, 가이드라인에 대한 이해와 대응 체계를 구축해야 하며, 다양한 국가와 문화 간의 차이를 고려한 기업의 사회적 과업 및 의무가 요구된다. 셋째, 노동인권 및 노동환경 관리 : 노동인권 문제는 ESG 평가에서 큰 비중을 차지하므로 근로자의 인권 보호, 강제노동 및 아동노동 방지, 근로조건의 개선과 같은 노동환경에 주목해야 하고, 노동자들의 안전과 건강은 중요한 고려 사항이다. 넷째, 불매운동 대응 및 평판 관리 : 노동인권 문제와 기업의 사회적 책임을 간과하면 불매운동 및 이미지 손상과 같은 부정적 영향을 초래할 수 있기에 이슈가 발생할 때는 신속한 대응 및 평판 관리가 필요하다. 다섯째, 공급망 실사 및 감사 : 기업은 공급망에서 노동인권 및 안전사고에 대한 실사 및 감사를 수행해야 한다. 이는 문제 발생을 예방하고 노동환경을 개선할 수 있기 때문이다. 여섯째, ESG 평가지표 준수 : 다양한 ESG 평가지표를 준수하고 평가 요구 사항을 충족하도록 기업의 사회적 책임을 입증하고 투자자와 이해관계자의 신뢰를 얻을 수 있게 다양한 활동과 증빙자료를 관리해야 한다.

요약하면, 기업은 글로벌 공급망에서 ESG를 실천하기 위해 법적 준수를 넘어서 사회적 과업과 의무를 수행하고, 노동인권과 노동환경을 집중적으로 관리해야 한다. 또한, 평판 관리와 공급망 실사를 통해 ESG 평가에 부응하고 불매운동 및 부정적 영향을 방지하는 활동을 해야 한다. 또한, 인권 문제에 대해 연구 조사한 연구프로젝트부터 ESG 항목에서 S.사회 부분을 중점으로 노동인권 이슈에 관해 연구하고 조사한 이유는 국가별 평가항목에 노동인권 관련 내용이 중요한 항목이기 때문이다. 따라서 기업은 노동인권 문제에 대해 신중한 대비와 관리가 필요하며, ESG 평가에서 공급망 감사와 다양한 평가지표를 준수하는 것이 중요하다.

공급망 운영의 인권 문제에 대해서 선행 연구한 부분은 [사회환경부문 : 공급받는 원자재의 인권 문제에 대한 책임 있는 공급망 운영 부분 - “무역기술장벽(TBT) 항목에서도 고려되어야 하는 인적자원 관리 개선 방안³⁾]으로 TBT 연구보고서를 이미 작성한 바 있으며, 1차 문헌 조사를 바탕으로 약 1년이 지난 현시점에서 2차 문헌 자료를 추가로 분석, 정리하였다.

II. 연구문제 및 방법

본 연구의 목적은 국내 기업의 지속가능성(sustainability)⁴⁾을 위한 전략적 경영에 대해 개념적 논의 사항을 제시하고, 기존 문헌연구자료를 정리하여 TBT 대응방안과 향후 기업이 고려해야 할 이슈를 도출하여 국가의 정책적, 기업의 대응적 개선 방향을 도출하고자 한다.

1. 연구문제

본 논문은 연구목적에 따라, 노동인권 관리의 중요성, ESG 평가와 노동인권, 법규화(법, 제

3) 2022.12.01. 2022 기술규제 대응의 날 “기술규제 대응 인력양상 우수사례 발표”

연세대학교 TBT 고위과정 최우수상(산업통상자원부 장관상) TBT연구 프로젝트보고서(2022.10.10. 작성)

4) 지속가능성(sustainability)이란 개념은 1987년 유엔환경계획(UNEP; The United Nations Environment Programme) 세계환경개발위원회(WCED ; World Commission on Environment and Development)의 "우리의 공통된 미래 (Our Common Future)" 보고서에서 처음 등장

도, 규제, 규정, 가이드라인) 세가지 부문의 동향을 파악하고자 한다.

- 1) 노동인권 관리의 중요성 : 기업 경영에서의 노동인권 문제는 국내외적으로 중요한 항목이고, 글로벌 공급망에서도 여러 법안과 규제, 가이드라인이 제정, 제안되는 S.사회 부문에 대표 이슈이다. 노동인권은 최근에 기업의 이미지와 평판에 부정적 영향을 미치는 사례도 있었기에 더욱 적극적 대응방안이 필요하다.
- 2) ESG 평가와 노동인권: ESG 평가에서 S.사회 부문, 특히 노동인권 문제가 중요한 비중을 차지하고 있으며, 이로 인해 기업들은 노동인권 관리에 신중한 대비와 관리가 필요하다.
- 3) 법규화 동향: 선진국들, 특히 EU와 미국과 여러 나라에서 노동인권 및 노동환경에 관한 규제를 강화하고 있다. 이러한 규제 동향을 파악하고 준수하는 것이 글로벌 공급망에서 중요한 항목이기에 대응하기 위해서는 반드시 인지하여야 한다.

2. 연구방법

연구방법은 문헌 조사, 정책 및 법규화 분석, ESG 평가지표 비교, 글로벌 공급망 노동인권 문제 분석을 하여, 글로벌 공급망에서의 노동인권의 동향을 파악하고, 종합적인 내용을 분석하여, 국가의 정책적 방향과 기업의 대응 전략을 제시하고 미래에 대비한 이슈와 정책적 방향과 기업의 대응 방향을 제시한다.

먼저 문헌 조사를 위하여 기존 연구 및 문헌 자료를 수집하고 분석하였으며, ESG 관점에서 연도별 주요 글로벌 이니셔티브와 국내 주요이슈와 가이드라인을 정리하고 노동인권, 공급망 감사, 평판 관리 및 관련 주요 이슈에 대한 내용을 파악하여 글로벌 공급망에서 노동인권 부문에 대한 인식의 발전과 동향을 제시하였다. 두 번째로, 정책 및 법규화 분석을 통해 국내외에서 시행 중인 정책 및 법규화에 대한 비교분석의 기반을 마련했으며, 기업이 고려해야 할 법적 요건을 정리하였다. 세 번째로, 주요 ESG 평가기관의 평가지표를 비교하여 글로벌 공급망 관점에서 어떤 항목이 중요하게 강조되고 있는지를 파악하고, 이를 토대로 기업이 어떤 부분을 강화해야 하는지를 도출하였다. 마지막으로 글로벌 공급망에서 발생하는 노동인권 문제와 관련된 주요이슈 기반 사례분석을 통해 기업이 공급망에서 어떻게 대응할 수 있는지 방향을 제시하였다.

본 논문은 노동인권 관리의 중요성, ESG 평가와 노동인권, 법규화(법, 제도, 규제, 규정, 가이드라인) 동향에 대한 연구를 통해 노동인권 및 ESG 관리에 대한 중요성을 파악하고, 법규화 동향을 이해하며, 기업이 실제로 어떻게 대응할 수 있는지에 대해 연구하여, 국내 기업들과 국가 정책 수립의 방향에 대한 시사점을 제시하고자 한다.

III. 이론적 배경

1. 연도별 주요 글로벌 이니셔티브

연도별로 ESG⁵⁾와 관련된 자료를 체계적으로 검색하고 해당 문헌에서 발췌한 내용을 토대로 주요 글로벌 이니셔티브를 정리한 <표2-1 연도별 주요 글로벌 이니셔티브와 국내 주요 이슈와 가이드라인⁶⁾>는 ESG 분야의 역사와 발전을 이해하는 데 귀중한 자료이다. 이 표를 통해 각 이니셔티브가 ESG 개념과 기업의 사회적 책임을 어떻게 강조하고 확장해왔는지를 파악할 수 있으며, 특히 사회적 이슈와 노동인권 문제가 다양한 이니셔티브와 규제에서 중요한 역할을 하고 있음을 확인할 수 있기 때문이다.

연도별로 ESG 주요 내용을 정리한 이 표를 통해 기업이 ESG 전략을 세우고 이행할 때 중요한 참고 자료로 활용할 수 있고, 노동인권과 관련된 내용이 다른 ESG 측면 중에서도 높은 비중을 차지하고 있다는 점을 직관적으로 확인할 수 있다. 연도별로 정리한 자료는 1948년부터 시작하여 2023년 현시점까지의 ESG 관련 정책 및 전략 개발 내용을 포함하였다.

<표2-1>은 연도별 주요이슈와 가이드라인 부분을 통해 사회 분야의 발전과 변화를 점검하고, 글로벌 주요 가이드라인, 이니셔티브, 국내 규제에 관한 사회적 생태계의 역사적 흐름을 파악하는데 활용할 수 있다. 항목별로 정리한 표를 통해 ESG의 발전과 흐름을 논리적으로 이해할 수 있으며, 과거부터 현재까지의 이니셔티브 발전 내용을 시각적으로 확인할 수 있다. 또한, 각 이니셔티브가 국가별 협의체와 개별 국가에서 중요하게 다뤄진 사회적 문제와 노동 인권에 관한 관심과 비중이 높다는 사실을 직접 인식하고 정책적, 기업의 대응적 방향을 모색할 수 있다.

<표2-1 연도별 주요 글로벌 이니셔티브와 국내 주요이슈와 가이드라인>

연도	글로벌 이니셔티브	내용	비고
1948	세계인권선언	개인의 다양성, 기본적 인권, 자유 보장	인권
1948	헤그의 재판 (Nuremberg Trials)	제2차 세계 대전 이후, 국제적인 법적 규정을 통해 전쟁 중에 발생한 인권 침해와 범죄에 대한 처벌 방안 제시, 인간 권리와 국제적 법체계의 초기 단계 의류 및 텍스타일 산업에서 지속가능성을 측정하고 개선하기 위한 도구	인권
1965	인종차별철폐협약	만인을 위한 인권과 기본적 자유 보장, 인종차별 철폐 (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)	인권
1966	경제적·사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약	개인의 경제적·사회적·문화적 권리 명시 (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)	인권
1966	시민적 및 정치적 권리에 관한 국제규약	개인의 시민으로서의 인정 및 그에 따른 정치적 보장받을 권리 명시 (International Covenant on Civil and Political Rights)	인권
1970	환경보호와 UN환경계획(UNEP) (UNEP - United Nations Environment Programme)	1972년에 UN환경계획 설립 환경 문제에 대한 국제 협력 촉진 환경 보호가 글로벌 관심사로 부상	환경
1972	여성차별철폐협약(CEDAW)	성에 기인한 차별을 받지 않고 모든 권리와 자유 보장 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW)	인권

5) ESG는 ESG 자체 용어로도 사용되나, ESG경영, ESG조직, ESG이슈 등으로 더 많이 활용되며, ESG 경영은 조직의 의사결정 시 '사회적 책임'이나 '지속가능성'의 관점에서조직이 환경과 사회에 미치는 영향과 지배구조 등을 고려하는 투자, 경영의 방법으로 정의해서 사용된다.

6) ESG 관련 분야와 관련된 문헌 자료와 인터넷 검색을 통해 연도별로 구분 및 비고 항목 분류 / 저자작성

연도	글로벌 이니셔티브	내용	비고
1976	OECD 다국적기업 가이드라인	다국적 기업의 모범적 행동규범 (OECD Guidelines for Multinational Enterprises)	공통
1987	WCED 보고서 "우리의 공통된 미래 (Our Common Future)"	'지속 가능한 발전' 개념 처음 소개	공통
1989	유엔아동권리협약(UNCRC)	18세 미만 아동의 생존, 보호, 발달, 참여의 권리 보장 (United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC)	인권
1997	글로벌 리포팅 이니셔티브	지속가능성보고 지침 (Global Reporting Initiative, GRI) 지속 가능한 개발 보고의 국제표준을 개발하고 제공	공통
1997	교토의정서 (Kyoto Protocol)	6가지 온실가스 배출을 감축하며, 배출량을 줄이지 않는 국가에 대해서 비관세 장벽 적용	환경
1998	노동의 기본적 원칙과 권리에 관한 ILO 선언	모든 국가의 근로자를 위한 보편적 노동권 명시 (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)	노동 인권
2000	UN글로벌컴팩트 10대 원칙	인권, 노동, 환경, 반부패 등 기업의 사회적 책임 원칙 (UN Global Compact's Ten Principles)	인권
2000	Carbon Disclosure Project (CDP)	기업 및 정부의 온실가스 배출과 기후 관련 데이터를 수집하고 평가	환경
2002	UNEP 금융 이니셔티브 (UNEP FI)	ESG의 중요성 강조 금융 부문에서 지속 가능한 투자와 금융 활동 촉진 (UNEP Finance Initiative, UNEP FI)	공통
2003	Equator Principles	금융기관이 기업의 프로젝트 및 대출에 대한 환경 및 사회 리스크를 평가	공통
2006	국제금융공사 이행표준 (Equator Principles)	금융기관을 위한 환경사회 리스크 식별 및 관리 표준	환경
2006	UNPRI (UN Principles for Responsible Investment)	투자 부문, ESG 고려 방향 제시 투자자에게 책임 투자의 중요성 강조	공통
2010	ISO 26000	기업의 사회적 책임에 대한 국제표준 (ISO 26000 Guidance on Social Responsibility)	공통
2010	UN Global Compact (UNGC)	기업의 지속 가능한 경영 실천 사회적 책임을 다하는 방안(국제적 확산)	공통
2010	도드프랭크법(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)	1502조는 분쟁광물에 대한 실사 의무를 기업에 부과 비록 분쟁광물이라는 하나의 영역에 대한 법령이지만 기업으로 하여금 인권실사의 의무를 감당하도록 만든 최초의 법	인권
2011	Sustainable Accounting Standards Board (SASB)	기업의 지속 가능한 경영 및 금융 정보를 표준화	공통
2011	UN 기업과 인권 이행지침	기업의 인권 책임 국제 프레임워크 (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)	인권
2012	Principles for Sustainable Insurance (PSI)	보험 산업에서 지속 가능성을 촉진하고 보험 활동의 사 회적 및 환경적 영향을 관리	공통
2013	국제통합보고 프레임워크	지속가능성보고 통합 지침 (International Integrated Reporting Framework)	공통
2014	「인권경영 가이드라인 및 체크 리스트」(2014.01.08.)	인권 경영 문화 확산 및 자발적 인권 경영 실천 일반원칙과 운영원칙제시, 관련 사례	인권
2015	지속가능발전목표 (UN SDGs) (UN Sustainable Development Goals, SDGs)	MDGS 후속 의제로 국제적 지속가능발전목표 제시 지속 가능한 개발을 위한 글로벌 대표적인 이니셔티브 경제, 사회, 환경 측면에서 지속 가능한 세계 구축 틀 제공(UN SDGs)	공통
2015	Financial Stability Board's Task Force on Climate-related	기업 및 기금 관리자들에게 기후 관련 금융 정보의 공 개 및 보고를 표준화하는 방법을 제시	공통

연도	글로벌 이니셔티브	내용	비고
	Financial Disclosures (TCFD)		
2015	파리기후협약 (Paris Agreement)	지구의 평균 온도가 산업화 이전 대비 2도 이상 상승하지 않도록 모든 국가들이 이산화탄소 순 배출량 0을 목표로 설정	환경
2015	Science Based Targets (SBT) Initiative	기업의 온실가스 배출 목표가 과학적 근거를 가지고 있는지 확인하고 지원	환경
2018	사회변혁 프레임워크	지속가능성 영역의 선도기업 선정을 위한 프레임워크 (Social Performance Framework)	공통
2019	네덜란드 아동노동실사법 (Child Labor Due Diligence Act; Wet zorgplicht kinderarbeid)	2019년 5월 네덜란드로 수출하는 전세계 모든 기업에게 공급망 내에 아동 노동을 식별하고 방지해야 하며 이에 관한 보고서를 제출할 의무를 부여	아동노동
2020	한국정부 탄소중립목표 선언	2050년을 목표로 온실가스 순배출량 0 달성 (Korean Government's Carbon Neutrality Goal)	환경
2021	공급망실사제도 추진	인권과 환경에 대한 기업의 실사와 정보 공개 책임의 의무화 (Supply Chain Due Diligence Legislation)	인권 환경
2021	COP26 (UN 기후변화 회의)	2021년 COP26 - 기후변화 문제에 대한 국제적 대화와 협력의 중요성 강조	환경
2021	Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)	기업 및 금융 기관들에게 자연과 관련된 금융적 영향을 보고하는 방법을 개발	공통
2021	K-ESG 가이드라인 (Korean ESG Guidelines)	국내외 주요 13개 평가기관 등* 3,000개 이상의 지표와 측정항목을 분석하여 61개 ESG 이행과 평가의 핵심, 공통사항 마련(2021.12.09) * DJSI, MSCI, EcoVadis, Sustainalytics, WEF, GRI 등	공통
2022	기업과 인권 길라잡이 ⁷⁾	인권경영 가이드라인 및 체크리스트 - 한국 법무부, 국가인권위원회 (Guide on Business and Human Rights)	인권
2022	사회적경제 ESG안내서 - 한국사회적기업진흥원	사회적경제와 ESG경영의 시너지 창출을 위해 사회적경제 조직의 비즈니스 모델을 활용할 수 있는 특화된 지표 (2022.11.10)	공통
2022	공급망 대응 K-ESG 가이드라인	EU 공급망 실사 지침 등 공급망에 대한 ESG 법제화 동향이 가속화 됨에 따라, 산업통상자원부에서 해외 수출하는 기업이 활용할 수 있는 ESG가이드라인을 제정하고 배포함 (2022.12)	공통
2023	OECD 다국적 기업 가이드라인 (2023 개정본)	ESG에 대한 인식 강화 및 지속가능성에 대한 실사 및 공시 강조 (Revised 2023 version)	-공통

주 : 연도별 글로벌 이니셔티브와 국내의 주요법안, 규정 제정 및 가이드라인 발표 내용을 문헌조사 기준으로 정리하였고, 특징을 구분함. 특징은 주요 핵심 이슈를 기준으로 S.사회의 내용과와 E.환경, 공통으로 구분하였다.

<표2-2. EU 주요국의 공급망 실사 관련 제도 및 정책 현황>에 정리된 국가별 관련 제도와 주요 분야는 인권, 인권 및 환경, 아동노동이다.

<표2-2. EU 주요국의 공급망 실사 관련 제도 및 정책 현황⁸⁾>

국가	관련 제도	주요 분야
영국	현대 노예제 방지법(Moden Slavery Act), 2015 '노예 및 인신매매 성명서(slavery and human trafficking statement)	인권

7) 변양규, & 김희성. (2022). 사회 영역 ESG 법제화 동향과 기업에 대한 시사점. 산업관계연구, 32(4), 129-154.

8) 임소영 외(2022), 「글로벌 공급망의 ESG 강화방안」

국가	관련 제도	주요 분야
	2020년 공급망 투명성 대응안 (Transparency in supply chains consultation)을 발표 “사업의 전체 혹은 일부를 영위하는 기업 중 전 세계 매출이 3,600만 파운드 이상인 기업 중 서비스·재화 제공 기업 적용”	
프랑스	기업경계법(Duty of Vigilance Law). 2017 기업 공급망 내 인권 및 환경에 관한 실사 계획(Vigilance Plan) 수립 실사계획은 “회사의 활동 뿐만 아니라 하청업체 및 납품업체 등의 인권, 기본적 자유, 환경 등 침해 방지를 위한 조치 포함” “프랑스 소재 기업 중 직·간접 자회사의 고용이 5,000명 이상인 기업 혹은 전 세계적으로 1만 명 이상을 고용한 기업 적용”	인권 및 환경
독일	기업 공급망 실사의무화법 “Act on corporate Due Diligence in Supply Chain. (2023)” 기업 및 인권에 관한 국가행동계획 (German National Action Plan on Business and Human Rights 2016~2020) - 2023년, 독일 등록 기업 중 고용인원 3,000명 이상 기업 적용 - 2024년, 독일 등록 기업 중 고용인원 1,000명 이상 기업 적용	인권 및 환경
네덜란드	아동노동 실사의무법 “Child Labour Due Diligence Act” (2020) 전 공급망 내 아동노동 분야 “네덜란드 내 활동 중인 모든 기업 대상 위반 시 최대 82만 유로(또는 전 세계 매출의 10%) 과징금 부과” 이외 최대 2년 이하의 형사 처벌	아동노동
노르웨이	투명성법(Transparency Act, 2021) 재무제표 작성일 기준 판매 수익 7천만 크로네 이상 등 특정 요건을 충족하는 기업에게 OECD 다국적기업 가이드라인에 따라 공급망에 대한 인권 및 근로 조건 등 실사를 거치고 이를 공개할 의무 부과 불이행 시 행정 처분 및 벌금 부과 가능	인권
벨기에	실사법 초안 마련 “Belgian Due Diligence Law”	인권
핀란드	기업사회적책임법 검토“Corporate Social Responsibility Act” -“UN 비즈니스 및 인권 지침 원칙에 관한 국가 행동 계획” 발표	인권 및 환경
스웨덴	“UN 비즈니스 및 인권 지침 원칙 준수 권고”	인권
라투아니아	“강제 노동 및 현대 노예제 방지 강화 정책”	인권
에스토니아	“인신매매 방지를 위한 기업 지침” 마련	인권

주: 본문의 표 인용 후 / 저자 추가 작성.

2. 글로벌 공급망의 이해관계자 그룹

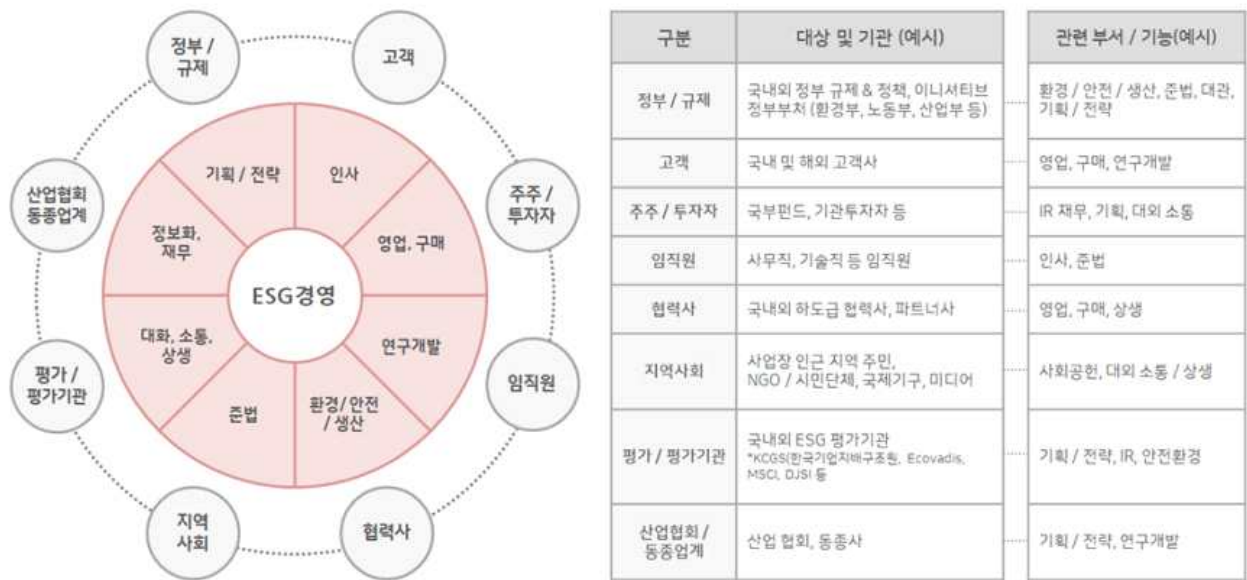
ESG 경영에서는 기업 및 조직의 지속가능한 경영에 관련된 다양한 측면에서 영향을 미치는 다양한 당사자들이 존재하는데, 문헌자료별 그룹 구분에 차이가 있어서, 8가지, 10가지, 13가지로 그룹화하여 활용하였다. 현재 전 세계적으로 약 600여 개의 평가지표가 있는데 이는 산업별 특성과 다양한 이해관계자로부터 비롯된 것이다. 이해관계자를 <그림 2-1. 자료: 지평 ESG 전략그룹>⁹⁾에서 처럼 대상 및 기관과 관련 부서, 기능에 따라 8가지로 구분할 수도 있고, 10가지로 구분하기도 한다. 또한, 세분화된 13가지로 그룹도 확인할 수 있었는데

9) ESG 경영의 핵심: 이해관계자 통합 관점의 신뢰 경영, 이준희, (2021.07.15.)

13가지 세분화 그룹에서는 S.사회에 이어 중요시하는 E.환경의 항목에서 강조되는 환경을 인격화하여 이해관계자로 구분한 것이 특징이었다.

최근 들어 환경에 대한 중요성을 강조하며 환경도 객체로 언급하고 있어 13가지 구분 그룹은 보완하였고, 기업의 환경적 상황에 따라 이해관계자 그룹을 정의하는 사례로 언급하고자, 3가지 이해관계자 그룹 내역을 정리하였다. 이해관계자는 기업의 경영에 영향을 미치거나 반대로 기업 입장에서 이해관계자를 정할 수도 있다.

이해관계자는 투자자를 포함하여 기업과의 관계가 종합적인 부분이기에 ESG 이니셔티브 항목에 중요성의 비중을 결정하고 의사결정 주체가 되며, 기업의 내외부 환경에 따라 이해관계자를 구분 지을 수도 있다.



<그림 2-1. 자료: 지평 ESG전략그룹>

<표 2-3. ESG(Environmental, Social, Governance)의 이해관계자>는 10가지로 이해관계자 구분과 역할을 정리하였다.

<표 2-3. ESG (Environmental, Social, Governance)의 이해관계자>

No.	구분	역할
1	주주 및 투자자	기업의 주주와 투자자는 주식 시장에서 기업의 경영 및 ESG 성과에 민감하게 반응 지속가능한 수익을 추구하고, ESG 관련 정보를 평가하여 투자 결정
2	고객 및 소비자	고객과 소비자는 제품이나 서비스를 구매하거나 이용할 때, 기업의 사회적 책임 및 환경 영향에 대한 관심을 가지고, 브랜드 평판과 ESG 관련 정보는 고객의 구매 결정에 영향을 미침
3	직원 및 노동자	직원과 노동자는 기업의 사회적 책임, 노동권, 안전 및 환경에 민감하게 반응 좋은 노동 환경과 권리 보호는 직원들의 만족도와 생산성에 영향을 미침
4	지역사회	기업이 운영하는 지역사회는 환경 영향, 일자리 창출, 사회 공헌, 지역 발전 등을 중시 기업과 지역사회 간의 긍정적인 관계는 지속가능한 비즈니스 환경을 형성

No.	구분	역할
5	비정부 기구 (NGO) 및 시민단체	NGO 및 시민단체는 기업의 환경 및 사회적 영향을 모니터링 기업의 사회적 책임을 감시, 기업의 규범 준수를 강화하고 변화를 촉진
6	정부 및 규제 기관	정부 및 규제 기관은 기업의 환경 규제, 사회적 책임 이행, 공정 경쟁 등을 감독 ESG 규제 및 가이드라인은 기업에 영향을 미치며, 법적 준수 필요
7	경영진 및 임원	기업 내 경영진과 임원은 ESG를 조직의 전략에 통합하고 관리하는 주체 지속가능한 비즈니스 모델을 개발하고 시행
8	업계 협회 및 표준화 기관	다양한 산업 분야의 업계 협회와 표준화 기관은 ESG 표준 및 지침을 개발 산업의 모범 사례 제공
9	환경 및 지구별 이해관계자	환경 문제에 관심을 가지는 환경 단체, 과학자, 지구 및 지역사회는 기업의 지속가능 성 노력과 환경 영향을 모니터링하며, 변화를 촉진
10	연구 및 교육 기관	대학, 연구소, 교육 기관은 ESG 연구와 교육을 통해 기업과 사회에 지식을 제공

본 논문에서는 "글로벌 공급망"과 "이해당사자 그룹"에 관한 내용을 논의하고 있는 이해당사자 그룹은 선행연구에서 세분화된 내역으로 총 3가지 이해관계자 구분내용 중에 13분야의 이해당사자 그룹이 더 상세하게 이해관계자 그룹을 정리한 내용으로 판단하여 기업의 공공적 추구 가치인 지속가능성에 비중을 두고 <표 2-4 이해당사자 그룹>으로 기업의 내부와 외부, 직접적, 간접적 부분을 반영하여 노동자(노), 기업(사), 소비자 및 사회(민), 정부 및 법률(정) 4가지 통합 그룹으로 재분류하였다.

<표 2-4 이해당사자 그룹10>

통합 그룹명	이해당사자 그룹		비고
	대표 구분	그룹 항목	
노동자 (노)	근로자	노동인권, 적정임금, 직업안전, 산업보건	기업내부 직접적
기업 (사)	경영자	윤리경영의지, 건전한 재무보고, 지속가능보고서 발간, 회계부정, 분식회계, 기업내부비리	기업내부 직접적
	주주, 투자자	순익성, 성장률, 이익률	기업내외부 직접적
	협력업체	하청, 하도급비리, 불공정거래	기업외부 직접적
	경쟁업체	가격담합, 덤핑, 독점, 과점, 불공정경쟁	
	환경	대기, 수질, 폐기물, 토양, 유해화학물질, 재활용, 에너지효율	기업내·외부 직접·간접적
소비자 및 사회 (민)	고객, 소비자	제품책임, 제품안전, 공정광고, 소비자보호, 소비자권익	기업외부 직접·간접적
	지역사회	지역 환경 파괴(소음, 대기, 수질, 폐기물,	기업외부

10) 자료 : 김용재. (2013). 사회적 책임이 기업문화와 고용 및 노동에 미치는 영향과 시사점. 문화산업연구, 13(2), 93-103. 13분야의 이해당사자 그룹 / 저자 통합그룹명으로 재분류(노사민정)

통합 그룹명	이해당사자 그룹		비고
	대표 구분	그룹 항목	
		토양오염문제 등), 지역사회에의 이익환원	간접적
	일반 대중	환경, 소비자단체, 인권단체, 언론, 여론	기업외부 직접·간접적
	전세계 인류	지구 생태계 보전, 각 민족의 고유문화 전통, 평화, 생명존중	기업외부 간접적
정부 및 법률 (정)	정부당국, 법률	뇌물방지, 부패방지, 탈세, 탈루, 법률위반	기업외부 직접·간접적
	외국(진출국)	정보공개, 고용노사, 경쟁, 조세, 과학기술, 환경, 뇌물방지, 소비자이익	기업외부 직접·간접적
	미래세대	지속가능한 가치체계, 지속가능한 윤리체계, 최대이윤이 아닌 최적이윤시스템	기업외부 간접적

이해관계자들은 기업이 ESG 원칙을 채택하고 실천하는 방식에 영향을 미치며, 기업은 이들의 기대와 우려를 고려하여 전략을 수립하고 이행한다. 이는 기업의 지속가능성과 사회적 책임을 강화하고, 긍정적인 사회적 영향을 창출하는 데 중요한 역할을 하기에 기업은 상황에 따라 이해관계자를 명확히 하여 ESG 이니셔티브를 이행하기 위해 노력해야 하며, 이해관계자와의 관계를 관리하고 개선해야 한다.

3. 글로벌 공급망의 사회적 책임 관련 노동인권 기준

2022년 10월 문헌 자료 조사 기점에는 글로벌 공급망에 대한 여러 가지 협의안과 각 국가별로 법제화에 대한 연구와 국가별 대응방안에 대한 준비 기간으로 확정된 규제, 가이드라인의 발표 이전 시점이었고, 이후 본격적으로 국가별 협의체에서의 협의안과 국가별 대응방안들의 정리안이 발표되었다. 이중 우리나라에서는 대한무역투자진흥공사(KOTRA, 대한무역공사)에서 2022년 말에 중소중견기업의 지속가능하고 책임 있는 경영활동을 촉진하기 위해 “ESG 통상 정책·규제 대응 핸드북¹¹⁾”을 발간했으며 규제사항, 지원 방향에 대한 공고 등이 이뤄졌다.

<표3-1. ESG 분야와 항목, 관련 법규와 규제>와 <표3-2 ‘기업 실사 의무화’에 관한 EU 회원국의 국내법 및 EU 의회의 결의안 요약¹²⁾>은 핸드북의 Top12와 함께 노동인권 기준에 참고한 문헌 자료의 내용을 표로 요약 정리했다.

<표3-1. ESG 분야와 항목, 관련 법규와 규제>

관련 분야	내용	관련 법규 및 규제			ESG 분야	ESG 항목
		국가	법규/규제	시행시기		

11) (2022). 국제사회의 ESG 대응과 한국의 과제. KIEP Research Paper, 연구보고서

12) 자료 : 각국 법(안) 및 법(안)의 번역본 ; European Commission(2020.2), “Study on Due Diligence Requirements through the Supply Chain, Part III: Country Reports”; European Parliament(2021. 3. 10), “(Resolution) Corporate due diligence and corporate accountability”를 토대로 작성.

관련 분야	내용	관련 법규 및 규제			ESG 분야	ESG 항목
		국가	법규/규제	시행시기		
통상 연계 제재	환경, 인권/노동과 무역을 연계하여 수출입 통제	미국	위구르 강제 노동 방지법 (UFLPA)	2022. 06. 21	S 사회 (Social)	인권 /노동
		EU	강제 노동 결부 상품 수입금지 규정/법안	-	S 사회 (Social)	인권 /노동
		EU	탄소국경조정 제도 (CBAM)	2023. 10. 01	E 환경 (Environmental)	기후변화
공급망 실사 의무	기업의 공급망 내 인권, 환경 보호 강화 목적으로 공급망에 대한 실사 추진	EU	지속가능한 기업 실사지침 (CSDDD)	2022년 11월 초안 발표	S 사회 (Social)	공급망 관리
		프랑스	기업 실사의무법	2017년부터 시행	S 사회 (Social)	
		독일	기업 공급망 실사법안	2023년부터 시행	S 사회 (Social)	
		영국	현대판 노예 방지법	2015년부터 시행	S 사회 (Social)	
		네덜란드	아동노동 실사의무법	미정	S 사회 (Social)	
		미국	캘리포니아 공급망 투명성법	2012.01부터 시행	S 사회 (Social)	
기업정보 공개 의무	환경, 기후, 인권, 반부패 등 기업의 비재무적 정보에 대한 보고요건 강화	EU	기업 지속가능성 보고지침 (CSRD)	2022.11.28. 승인 18개월 내 도입	G 지배구조 (Governance)	컴플라이언스 이해관계자 소통
		미국	증권거래위원회 (SEC) 기후공시 의무화 규정	2022 하반기 확정 미국 상장 기업 적용대상	G 지배구조 (Governance)	
제품정보 공개 의무	제품의 환경 지속가능성 증진 목적	EU	지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정	2023년 중 규정 완성예정	E 환경 (Environmental)	제품 책임

*자료 : KOTRA - 중소기업들을 위한 ESG 통상 정책·규제 대응 핸드북(4p) 내용 재구성 및 저자 추가 작성

<표3-2 ‘기업 실사 의무화’에 관한 EU 회원국의 국내법 및 EU 의회의 결의안 요약¹³⁾>

구분	명칭	실사항목	주요 국제 기준	적용 대상	실사 범위	의무사항	법적 제재	한계점
프랑스	모기업과 위탁기업의 경계 의무에 관한 법	인권 전반	UN 기업과 인권 이행지침	(프랑스 내 본사) 임직원 5,000명 이상 (본사 위치 무관) 임직원 10,000명 이상	자사 사업장 모든 자회사 공급·협력 업체	기업실사의 수립과 이행에 대한 연례보고	최대 3,000만 유로	대기업 한정
네덜란드	아동노동 실사의무법	아동노동	ILO 아동노동협약 ILO 최저나이협약 UN 기업과 인권 이행지침	네덜란드 소비자에게 상품 및 서비스를 제공하는 ‘모든 기업’	전공급망 (throughout supply chain)	아동 노동 근절 및 예방에 대한 성명서 제출	① 최대 82만 유로 또는 총매출액의 10% ② 책임자 징역 (2년 이하)	아동노동 한정
독일	기업 공급망 실사법	인권 전반	UN 기업과 인권 이행지침 OECD 기업실사지침	임직원 3, 000명 이상 (2024년부터 1,000명 이상)	자사 사업장 전공급망 (whole supply chain)	공급망 실사 수립·이행 및 결과 보고서 제출	① 최대 800만 유로 또는 총매출액의 2% ② 3년간 공적조달 제외	기존의 500인 이상 적용보다 낮아진 기준
영국	현대판 노예 방지법	인권 전반	-	영국 내 기업 전체 또는 일부 운영 중, 자산 3,600 만 파운드 이상 기업	전 공급망	실사성명서 발표	개인 대상 실질적 구금, 기업 대상 상당한 액수의 벌금	
EU의회	기업실사지침안	인권·환경· 지배구조	UN기업과 인권 이행지침 OECD 기업실사지침 SDGs·EU 그린딜· 파리협정	EU에서 활동하는 대기업 및 상장 중소기업	자사 사업장 사업 관계사	① 無연관 성명서 제출 ② 기업실사 실행 및 결과 보고서 제출	① 총매출액 기준 벌금 ② 공공조달 및 공적자금 지원에서 제외	
	강제노동 결부 상품 수입금지 규정/법안	인권·노동	-	상품의 원산지, 기업이 설립된 국가, 산업분야, 상품 종류와 무관하게 전 공급망내 강제노동이 결 부된 상품의 경우 적용	전 공급망	요청일로부터 영업일 기준 15일 이내에 조사에 관련된 모든 필요 정보 제출	상품의 EU 역내 유통 및 EU를 통한 제3국 수출을 금지 이미 유통 중인 상품의 경우 기업의 자체비용으로 상품을 회수하고 폐기	
미국	도드-프랭크법 제1502조	인권· 지배구조	인권실사를 법적 의무로 부과한 최초의 입법	미국 상장기업 대상	분쟁 광물의 원산지 및 공급망에 대한 실사	분쟁광물 사용 여부에 관한 보고	기업의 영업금지명령, 민 형사 처분 제재 가능	-
	캘리포니아주 공급망 투명성법	인권· 아동노동	-	전체 수입액 1억 달러 이 상의 캘리포니아 내 기업	자사 공급망	인권 침해와 관련한 검증, 감 사, 인증, 책임, 교육 등 5개 영역에 대한 실적정보 공개	위반 시 벌금 없음	-
	위구르 강제 노동 방지법 (UFLPA)	인권·노동	1930년관세법제307조	중국 신장 위구르 자치구 에서 전부 또는 일부라도 채굴, 생산, 제조된 모든 상품 및 부품	수입품 전 공급망	공급망 실사와 효과적인 공 급망 추적, 공급망 관리 등을 통해 획득한 정보로 제품이 강제노동으로 채굴, 생산, 제 조되지 않았음을 입증	해당 수입품 압수 또는 몰수	

13) 자료: 각국 법(안) 및 법(안)의 번역본; European Commission(2020. 2), “Study on Due Diligence Requirements through the Supply Chain, Part III: Country Reports”; European Parliament(2021. 3. 10), “(Resolution) Corporate due diligence and corporate accountability”를 토대로 작성. / 참고문헌의 표 인용 후 저자 추가 작성

1) KOTRA - “ESG 통상 정책·규제 대응 핸드북”

대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 무역 투자에 대한 국가별 지원을 위해 “ESG 통상 정책·규제 대응 핸드북”¹⁴⁾을 발간하였으며, 이는 통상 정책·규제 대응 자료를 총망라하여, 지속가능하고 책임 있는 경영활동을 촉진하기 위해, 추진되는 ESG 관련 규제를 크게 4가지 흐름을 정리, 제시했다. “핵심적으로 한국 기업이 주목해야하는 상위 12개 규제를 (1) 통상과 연계한 제재, (2) 공급망 실사 의무, (3) 기업정보 공개 의무, (4) 제품정보 공개 의무로 4가지 흐름으로 제시하며 산업별 유의사항을 제시”하고 있다.

2) 통상 연계 제재 - 미국 : 위구르 강제 노동 방지법(UFLPA)

2020년에 제정된 미국 위구르 강제 노동 방지법 (Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA)은 미국 내에서 강제 노동으로 생산된 상품과 물품을 금지하고, 위구르 지역과 그 주변 지역에서 강제 노동을 실시하는 중국의 조직과 기관을 대상으로 경제 제재 및 제재 목록에 등재하는 내용을 담고 있다. 이 법안은 중국에서의 인권 침해와 강제 노동에 대한 우려를 반영하고, 이를 국제적으로 공표화하고 규제화하는 역할을 한다. UFLPA의 주요 내용과 그 중요성은 아래 5다섯가지로 정리된다.

① **인권 침해 및 강제 노동의 우려** : UFLPA의 제정은 중국 내에서 위구르와 기타 소수 민족 집단에 대한 인권 침해와 강제 노동에 대한 국제적 우려를 반영하여 제정되었다. 중국에서는 위구르 등의 소수 민족 집단이 강제로 노동을 시키는 사례가 증가하고 있으며, 이러한 상황을 국제적으로 알리고 대응하기 위해 미국이 행동한 것이다.

② **미국 내 상품 및 물품에 대한 강제 노동 금지** : UFLPA는 미국 내에서 위구르 지역 및 그 주변 지역에서 강제 노동으로 생산된 상품 및 물품의 수입을 금지하고, 관련 기업에 제재를 가하는 내용을 포함하고 있다. 이는 중국 내에서 강제 노동으로 생산된 제품이 미국 시장으로 수출되는 것을 방지하고, 이를 통해 강제 노동을 저지하는 조치로 작용한다.

③ **경제적 제재** : UFLPA는 중국 내에서 강제 노동을 실시하는 기관 및 당국에 경제적 제재를 가하고, 이를 통해 이러한 행위들을 억제하려는 의도를 가지고 있다. 그리고 중국 정부 및 기업은 강제 노동과 인권 침해에 따른 경제적 압력을 받게 되어 이에 대한 대응 조치를 취하는 기준이 되었다.

④ **국제사회에 대한 메시지** : UFLPA의 제정은 미국이 중국의 강제 노동 및 인권 침해에 대한 국제사회에 메시지를 보내는 중요한 수단이 되었다. 이 법안을 통해 미국은 중국의 행위에 대한 국제적 공조와 인권 보호에 대한 중요성을 강조하며, 다른 국가 및 국제기구에도 동일한 메시지를 전달하는 영향력 있는 법안이다.

⑤ **기업의 사회적 책임 강화** : UFLPA를 통해 미국 내 기업은 중국에서 생산한 제품의 강제 노동 여부를 더욱 주의 깊게 검토하고, 사회적 책임을 강화하는 계기가 된 법안이다. 이는 기업의 국제적 책임을 강조하고, 소비자들에게 미국 내 소비자가 강제 노동과 인권 침해를 지지하지 않는다는 메시지를 전달하고 있으며, 좋은 사례로 각국에서 참고하고 있다.

3) 통상 연계 제재 - EU : 강제 노동 결부 상품 수입금지 규정/법안

EU의 강제 노동 결부 상품 수입금지 규정은 지속가능한 공급망과 사회적 책임에 관한 중

14) 출처 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 22-130, “ESG 통상 정책·규제 대응 핸드북”

요한 법안이다. 본 규정은 강제 노동 문제에 대한 국제사회의 공감대와 대응 조치를 형성하고, 기업의 사회적 책임을 강조하며, 지속가능한 공급망을 촉진하고 강제 노동과 연관된 문제에 대한 국제사회의 주목을 받는 중요한 수단이 된다. 주요내용은 아래와 같다.

- ① **강제 노동 결부 상품 수입금지** : 강제 노동과 연결된 상품 및 물품의 EU로의 수입을 금지하는 법안으로 어떤 상품이 강제 노동 환경에서 생산되었다면 EU 시장으로의 판매를 금지한다.
- ② **사회적 책임 강화** : 기업들에 사회적 책임을 강화하도록 장려하며, 기업은 강제 노동을 사용하지 않는 확실한 공급망을 확립하고, 소비자들에게 사회적 책임을 다하고자 하는 노력을 촉진한다.
- ③ **국제 인권 보호 강화** : 국제적으로 강제 노동 문제를 인식하고 이에 대한 대응 조치를 통해 국제 인권 보호를 강화한다.
- ④ **EU 시장의 영향력 활용** : EU 시장의 영향력을 활용하여 강제 노동 문제를 국제적으로 고발하고 개선하기 위해 노력한다.
- ⑤ **소비자 보호** : 소비자들은 강제 노동 결부 상품을 구입하지 않도록 홍보하고, 소비자들이 인권을 존중하고 사회적 책임을 고려하는 소비 습관을 형성하는데 활용된다.

4) 공급망 실사 의무 - EU : 지속가능한 기업 실사지침 (CSDDD)

EU의 "지속가능한 기업 실사지침" (CSDDD)는 지속 가능한 비즈니스와 기업 경영에 관한 중요한 가이드라인이다. 5가지 주요 특징이 있으며, 연도별 개선 사항은 <표3-3 기업 책임 경영의 국제원칙 및 실사지침¹⁵⁾>에 기존 논문 이후의 내역을 조사하여 정리하였다.

- ① **기업의 지속 가능성 강화** : CSDDD는 기업이 지속가능성을 증진하도록 돕는 중요한 가이드라인이다. 기업이 환경, 사회, 거버넌스 (ESG) 측면에서의 영향과 책임을 더욱 중요시하도록 장려하며, 기업의 장기적인 성공에 기여한다.
- ② **사회 및 환경적 영향 최소화** : CSDDD는 기업이 사회 및 환경적 영향을 최소화하도록 하고, 이에 대한 책임을 수행하도록 돕는 역할을 한다. 기업이 환경적 파급 효과를 감소시키고 사회적 긍정적 영향을 창출하는 방법에 대한 지침을 제공한다.
- ③ **투명성 및 보고 강화** : 기업의 투명성과 보고의 중요성을 강조한 지침으로 기업은 자체의 ESG 노력과 성과를 투명하게 보고해야 하며, 이는 투자자, 소비자, 파트너, 정부, 및 기타 이해당사자들에게 중요한 정보를 제공하는데 참고자료로 활용된다.
- ④ **법적 준수와 법률 준수** : CSDDD는 기업이 관련 법규 및 규정을 준수하도록 돕는 역할을 하며, 법적 문제를 방지하고, 리스크를 관리하며, 법률 준수를 강화하는 중요한 도구로 활용되고 있다.
- ⑤ **지속 가능한 비즈니스 생태계 형성** : 본 지침은 지속 가능한 기업 생태계를 형성하고, 이를 통해 기업 간 협력과 지속가능성을 높이는 방법에 대한 방향을 제시하여 기업의 경영활동에 기여한다.
- ⑥ **기업의 이미지와 브랜드 강화** : CSDDD를 준수하는 기업은 사회적 책임을 충실히 수행하고, 지속가능성에 진정으로 투자하는 기업으로 인식될 가능성이 높아진다. 고객과 소비자들에게 긍정적인 이미지와 브랜드 가치를 부여함에 따라 기업의 브랜딩 효과가 있는

15) 자료: 각 원칙과 지침의 공식문서 및 홈페이지를 종합하여 저자 작성.

유용한 활용 도구이다.

<표3-3. 기업 책임경영의 국제원칙 및 실사지침>

원칙 및 지침	연도	기구	주요 내용
OECD 다국적 기업 가이드라인 (OECD Guidelines for Multinational Enterprises)	1976	OECD	· 다국적 기업에 사회적 책임 부여 · 1979, 1982, 1984, 1991, 2000, 2011 개정
다국적 기업과 사회정책 원칙에 관한 삼자 선언 (Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy)	1977	ILO	제3자(정부, 고용자, 노동자)에 의해 채택된 최초의 선언 · 일반정책·고용·직업훈련·노동과 생계·노사 관계의 5개 분야에 대한 지침 · 2000, 2006, 2017 개정
ILO 기본협약 (ILO Fundamental Conventions)	-	ILO	· 작업장에서의 기본원칙 및 권리로 간주되는 4개 주제에 대한 8개 협약 △아동노동(138, 182호) △강제노동(29, 105호) △결사 및 단체교섭의 권리 보장(87, 98호) △차별 금지(100, 111호)
작업장에서의 기본원칙 및 권리에 관한 ILO 선언 (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)	1998	ILO	· 작업장에서의 기본원칙 및 권리 · 이민자 등 취약 계층에 대한 내용 · 2010 부록 개정
보호, 존중, 구제: 기업과 인권에 대한 프레임워크 (Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human rights)	2008	UN	· 인권보호를 위한 국가와 기업의 책임 · 후속 지침(UN기업과 인권 이행지침)에서 기업의 책임 준수를 위한 세부 절차 제안
UN 기업과 인권 이행지침 (UNGPs: UN Guiding principles on business and human rights)	2011	UN	· 보호, 존중, 구제 : 기업과 인권에 대한 프레임워크 (2008)의 이행지침 [의의] 기업의 인권 책임에 대한 행동 기준 확립 [내용] △(보호)인권침해에서 보호할 국가의 의무 △(존중) 인권을 존중하며 실사의무를 이행하는 기업의 책임 △(구제)인권침해 발생시 구제를 위한 노력 이행에 대한 세부지침
OECD 기업실사지침 (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct)	2018	OECD	OECD 다국적 기업 가이드라인(1976)을 기반으로 하는 이행지침 [현황] 2019년 기준 한국을 포함한 48개국이 가이드라인을 수락하고, 국가연락사무소(NCP : National Contact Point)를 설치하여 이행에 대한 이의제기 및 조정을 통해 이행력 확보 [의의] OECD는 광물, 농업, 의류 및 신발 제조업 등 주요 산업 부문별 기업실사지침과 채굴 및 금융부문에 대한 모범 관행 문서를 추가 개발
UN Global Compact 기업과 인권 지침서 : 실사(Due Diligence) 가이드라인	2022	UN 글로벌 컴팩트	· 기업의 효과적인 인권경영 시스템의 내재화 및 인권 존중 문화 확산 지원 · 2019, 2021, 2022 개정 · [내용]△인권 정책 선언 및 내재화, △인권영향평가, △인권경영 시스템 수립 및 이행, △모니터링 및 공시, △고충처리 메커니즘
OECD 다국적 기업 가이드라인 (OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct)	2023	OECD	· 2023.6.8. 개정본 · 정보공개, 인권, 고용 및 노사관계, 환경, 뇌물방지, 소비자 보호, 과학 및 기술, 경쟁, 조세 분야에서의 책임경영 관련 의무를 규정 [의의] ESG에 대한 인식 강화 및 지속가능성에 대한 실사 및 공시 강조 [내용] △인권의 존중 및 인권에 대한 부정적 영향 해결, △비즈니스 관계를 통해 당해 기업과 연관된 인권에 대한 부정적 영향 예방 및 완화, △인권 리스크 실사 및 부정적 인권 영향의 해결

주: 각 선언 및 협약은 채택 이후 수차례 개정을 거치면서 상호 보완적인 관계를 통해 원칙의 범위를 확장함. ‘다국적 기업과 사회정책 원칙에 관한 삼자 선언(1977)’은 2000년 이후에 ‘작업장에서의 기본원칙 및 권리

에 관한 ILO 선언(1998)'과 '보호, 존중, 구체: 기업과 인권에 대한 프레임워크 (2008)'를 반영하도록 개정되었고, 'OECD 다국적 기업 가이드라인(1976)'은 뇌물수수 방지 및 소비자 이익, 인권 및 공급망 관리 등을 반영하도록 추가 개정되었음. UN, OECD, ILO에서 채택한 기업 책임경영의 원칙 및 실사지침을 종합하였으나, 모든 원칙과 지침을 포함하는 것은 아님. / 2018년 이후 저자 추가 작성

EU의 "지속가능한 기업 실사지침(CSDDD)"은 기업이 지속가능성을 증진하고, ESG 요소를 통합하여 사회적 책임을 이행하도록 장려하는 중요한 법적 가이드라인으로 평가된다. 미래의 비즈니스 환경에서 성공하고 사회적으로 책임 있는 기업으로 성장하는 데 도움을 주는 유용한 도구이며, UN, OECD, ILO에서 채택한 기업 책임경영의 원칙 및 실사지침이 모든 원칙과 지침을 포함하는 것은 아니지만, 기업의 경영활동에 많은 도움을 제공하고 있다.

5) 공급망 실사 의무 - 프랑스 : 기업 실사 의무법

프랑스의 "기업 실사 의무법" 또는 "Devoir de Vigilance" 법은 기업의 사회적 책임과 환경적 책임을 강조하는 중요한 법안이다.

- 대상기업 : 프랑스 내 임직원 5,000명 내지 전세계 10,000명 이상
- 적용범위 : 노동(인권, 산업안전·보건 등), 환경 등
- 감독 : 기업 실천계획 · 이행보고서 작성해 기업연차보고서 등에 공시
(단, 법정감사는 받지 않음)

① **기업의 사회적 및 환경적 의무 강화** : "기업 실사 의무법"은 프랑스 기업에게 사회 및 환경적 영향을 더욱 신중하게 관리하고 모니터링하도록 요구하는 법안이다. 기업의 사회적 책임과 환경 책임을 강화하며, 그 영향을 최소화하도록 장려하며, 사회적 · 환경적 책임 모두를 강조하는 법안이다.

② **사슬 속 기업에 대한 책임** : 이 법은 주요 기업뿐만 아니라 기업의 공급망에 있는 사슬 속 기업에 대한 책임도 명시되어 있다. 기업이 그들의 공급망에서의 환경적 및 사회적 위험을 신중하게 관리하도록 하며, 간접적 영향을 줄이기 위한 조치를 취하도록 장려하는 법안이다.

③ **법적 책임 및 제재 조치** : 기업이 의무를 이행하지 않을 경우 법적 책임을 묻는데 중점을 두고 있으며, 기업이 자체의 사회적 책임과 환경 책임을 게을리할 경우 벌금이나 기타 제재를 받을 가능성을 경고하는 법안이다.

④ **보고 의무** : 본 법안은 기업이 그들의 사회 및 환경적 영향에 대해 정기적으로 보고할 의무를 부여하고 있다. 이러한 투명성은 이해당사자들에게 기업의 노력과 성과를 이해시키고, 고객과 투자자들에게 기업의 사회적 책임을 확인하도록 하며, 유용하게 활용할 수 있다.

⑤ **긍정적 사회적 영향 강조** : 이 법안은 기업이 긍정적인 사회적 영향을 창출하도록 장려하는 법안이다. 기업이 자신의 활동을 통해 사회적 가치를 제공하고, 사회문제에 대한 해결책을 찾는 데 기여한다.

⑥ **지속 가능한 경제 및 기업문화 형성** : 본 법안은 지속 가능한 경제와 기업문화 형성에 기여한다. 이 법안을 준수하는 기업은 사회 및 환경적 리더십을 보여주며, 미래의 지속 가능한 비즈니스 환경에서 성공하고 꾸준히 성장할 수 있도록 지원하는 내용으로 구성되어 있다.

"기업 실사 의무법"은 프랑스에서 기업이 사회적 책임 및 환경 책임을 강화하고, 그들의 영향을 최소화하기 위해 조치를 취하도록 장려하는 중요한 법안으로 평가되고 있으며, 기업이 사회적 가치 창출과 환경 보호를 통합하여 비즈니스를 운영하고, 미래의 요구 사항과 규제를 충족시키는데 도움을 줄 것으로 기대된다.

6) 공급망 실사 의무 - 독일 : 기업 공급망 실사법안

독일의 "기업 공급망 실사법안"은 기업의 공급망에서의 사회적 및 환경적 책임을 강화하고, 이를 감독하며 제재를 가하는 법안이다. 본 법안은 독일의 기업이 사회적 및 환경적 책임을 적극적으로 수행하도록 장려하고, 그들의 공급망에서의 영향을 최소화하는 조치를 강화하며, 미래에 걸쳐 지속 가능한 비즈니스 모델을 형성하고 유지하는 데 중요한 역할을 하였다.

- 대상기업 : 임직원 3천명 이상('24년부터 1천명 이상)
- 적용범위 : 노동(인권, 산업안전·보건 등), 환경 등
- 감독 : 기업 공급망 실사보고서 제출, 보고서 검증 및 실사 결과 환경·인권 침해 시 연매출액 2% 벌금 부과 및 공공조달에서 제외

① **법안의 목적과 필요성** : "기업 공급망 실사법안"은 기업의 공급망에서 발생하는 사회적 및 환경적 문제에 대한 감시, 투명성 및 제재를 제공함으로써 지속 가능한 비즈니스와 사회적 책임을 촉진하는 법이다. 사회적 및 환경적 문제의 급증으로부터 발생한 필요성을 반영한다.

② **사회적 및 환경적 위험 요소** : 법안은 공급망 내에서 발생할 수 있는 다양한 위험을 제시하였다. 발생할 수 있는 위험은 노동자의 인권 침해, 환경 파괴, 인권 문제, 노동 기준 위반 등을 포함하였고, 이러한 문제들은 기업의 영향력 및 책임을 반영하며, 대응이 필요한 요소로 간주된다.

③ **기업의 책임 강화** : 법안은 기업에 그들의 공급망에서의 활동에 대한 책임을 강조하였으며, 기업이 자체의 노동 및 환경 규범을 준수하고, 그들의 공급업체들도 같은 기준을 충족하도록 하는데 중점을 두었다. 기업은 그들의 공급망에서의 사회적 및 환경적 영향을 최소화하도록 노력하는 계기가 되었다.

④ **유엔의 지침 및 국제표준 준수** : 본 법안은 유엔의 지침과 국제표준을 준수하도록 요구하며, 국제사회와 조화를 이루며, 독일 기업이 국제적으로 인정받고, 국제 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 도움을 제공한다.

⑤ **법적 책임 및 제재 조치** : "기업 공급망 실사법안"은 이를 준수하지 않는 기업에 대한 법적 책임 및 제재 조치를 포함한다. 기업에 법적 책임이 있다는 메시지를 전달하며, 어떠한 위반 행위에 대해서도 제재가 가해질 수 있다는 경고를 내포하고 있다.

⑥ **사회적 가치 창출** : 법안은 기업이 그들의 공급망에서 사회적 가치를 창출하도록 장려하며, 기업이 지속 가능한 사회 및 환경적 문제에 대한 솔루션을 찾고, 긍정적인 사회적 영향을 창출하며, 사회적 책임을 적극적으로 이행하도록 도와주었다.

⑦ **지속 가능한 경제와 사회적 미션** : "기업 공급망 실사법안"은 기업이 지속 가능한 경제와 사회적 미션을 함께 추구하도록 하며, 미래에 요구되는 지속 가능한 경영 모델에 대

한 선도적 역할을 수행하도록 장려한 법안이다.

7) 공급망 실사 의무 - 영국 : 현대판 노예 방지법

영국의 "현대판 노예 방지법"은 현대사회에서 발생하는 노예와 인신매매에 대응하기 위한 법안으로, 다음과 같은 논리적 요소를 강조한 법안이다. 본 법안은 노예와 인신매매에 대한 강력한 대응을 제공하며, 사회적 가치, 인권 보호, 국제 협력 등 다양한 측면에서 이러한 문제에 대한 해결책을 제시하였다.

- 대상기업 : 총매출액 3,600만 파운드 이상 기업
- 적용범위 : 노예제 · 인신매매 · 강제 노동 등 노동에 한정
- 감독 : 온라인 성명서 발표, 위반 시 개인은 최대 종신형 · 기업은 벌금 등 부과 가능

① **법안의 목적과 필요성** : 현대판 노예 방지법은 영국 내에서 발생하는 노예와 인신매매 문제에 대응하고, 이를 예방하며 처벌하기 위해 제정되었다. 이 법은 현대사회에서 발생하는 노예 문제에 대한 심각성과 그에 대한 해결책의 필요성을 반영한다.

② **노예 및 인신매매의 급증** : 법안은 현대사회에서 노예와 인신매매 문제가 급증하고 있는 현실을 고려하였으며, 세계화와 이동성의 증가로 이 문제는 국경을 초월해 확산되어 적극적인 대응이 필요하게 되었다.

③ **인권 보호와 가해자 처벌** : 법안은 피해자의 인권을 보호하고, 노예 및 인신매매의 가해자를 엄중하게 처벌하는 데 중점을 두었다. 피해자를 보호하고 가해자에 대한 뚜렷한 법적 제재를 제공함으로써 이러한 범죄를 예방하려는 노력의 일환으로 제정된 법안이다.

④ **국제적 공조와 국제표준 준수** : 법안은 국제사회와 협력하여 이 문제를 해결하기 위한 의지를 표명한 법안으로 국제 표준과 협약을 준수하였다. 또한, 국제적으로 공조함으로써 노예와 인신매매 문제에 대한 효과적인 대응을 모색할 수 있도록 제정되었다.

⑤ **사회적 가치 및 윤리** : 현대판 노예 방지법은 사회적 가치와 윤리를 강조한 법안이다. 이 법은 노예 및 인신매매 문제에 대한 사회적 미션을 확립하고, 영국이 이러한 문제에 대해 적극적으로 대응하고자 하는 의지를 표명하고 있다.

⑥ **노예 문제의 다양성** : 법안은 다양한 형태의 노예 및 인신매매 문제를 다루었으며, 이 부분은 강제 노동, 성매매, 인신매매 등 다양한 상황에서 발생하는 노예 문제에 대한 대응을 다루기 위함이다.

⑦ **무역 및 공급망 감시** : 현대판 노예 방지법은 상품 및 서비스 공급망에서의 노예 및 인신매매의 문제를 감시하고 예방하려는 조치를 포함하였다. 소비자들에게 노예가 개입된 상품을 구입하지 않도록 돕고, 기업들에 노예가 사용된 제품을 공급망에서 제외하도록 장려한 내용을 담고 있다.

8) 공급망 실사 의무 - 네덜란드 : 아동노동 실사의무법

실사 의무법은 아동에게 노동을 시키거나 그에 대한 관련 제품을 생산한 기업들을 감시하고, 이러한 행위를 예방하며 처벌하기 위한 목적을 두고 제정되었다. 이 법은 아동노동 문제에 대한 심각성과 해결책의 필요성을 반영한 법안이다.

- 대상기업 : 네덜란드 내 모든 기업 및 법인

- 적용범위 : 아동노동에 한정
- 감독 : 기업 아동노동 근절 및 예방에 대한 성명서 제출, 위반 시 82만 유로 또는 최대 전 세계 매출액 10% 벌금 부과

① **아동노동의 인권 침해** : 법안은 아동노동이 아동의 인권과 안녕에 대한 침해로 여겨진다는 점을 강조하였고, 아동들이 무력하고 취약한 위치에 있으며, 노동을 시키거나 아동노동에 관여하는 기업 및 당국의 부정한 행위에 대응하기 위한 법적제재가 필요하다는 점을 반영했다.

② **노동 및 생산물의 감시와 규제** : 법안은 아동노동과 관련된 노동 조건과 생산물을 감시하고 규제하는 데 중점을 둔 법안이다. 아동노동에 대한 감시와 예방을 강화하며, 아동노동에 관련된 제품이 시장으로 유입되는 것을 방지하는 역할을 수행하고 있다.

③ **국제사회 및 협력** : 법안은 국제사회와 협력하여 아동노동 문제를 해결하기 위한 노력이 깃들여 있다. 국제적 협약 및 표준을 준수하고, 다른 국가 및 국제기관과 협력함으로써 아동노동 문제에 대한 효과적인 대응을 모색하였다.

④ **미래세대 보호** : 법안은 아동노동 문제를 해결함으로써 현재와 미래 세대의 안녕과 인권 보호를 강조했으며, 아동노동 문제의 근본적인 원인에 대한 대응을 위해 아동의 권리와 안녕을 보호하고자 하는 목표를 반영한 법안이다.

⑤ **기업 사회적 책임 강화** : 법안을 통해 기업들은 아동노동과 관련된 생산품의 감시를 강화하고, 사회적 책임을 강조하는 계기가 되었다. 기업들이 생산과 공급 과정에서 아동노동을 예방하고 자체 공급망을 감시하도록 장려한 법안이다.

⑥ **공공 및 기업 협력** : 법안은 공공과 기업 간의 협력을 강조하였고, 공공 기관과 기업들은 아동노동에 대한 협력적인 접근을 촉진하고, 아동노동 문제의 예방과 해결을 위해 함께 노력하는 데 중점을 둔 법안이다.

⑦ **법적제재와 처벌** : 법안은 아동노동에 관련된 불법 행위에 대한 엄중한 법적 제재와 처벌을 제공한다. 그리고 이를 통해 아동노동 문제를 예방하고 가해자에 대한 법적 책임을 강화한 내용을 다뤘다. 네덜란드의 "아동노동 실사 의무법"은 아동노동 문제에 대한 강력한 대응을 제공하며, 아동의 인권과 안녕을 보호하고, 사회적 가치 및 협력, 기업의 사회적 책임, 국제 협력 등 다양한 측면에서 이러한 문제에 대한 해결책을 제시하는 법안이다.

9) 공급망 실사 의무 - 미국 : 캘리포니아 공급망 투명성법

미국 캘리포니아주에서 제정된 "공급망 투명성법"은 공급망과 공급망의 관리를 강화하고, 이에 따른 투명성을 확보하기 위한 중요한 법안이다.

① **환경적 측면 강조** : 캘리포니아 공급망 투명성법은 기업들에 환경 측면에서의 투명성을 강조한 법안이다. 이 법은 기업이 환경 영향을 줄이고 지속가능성을 강화하도록 장려하며, 환경에 미치는 영향을 관리하고 보고하는 방식을 제시한다.

② **인권 및 사회 책임성 강화** : 법안은 기업들이 공급망에 포함된 다양한 이해당사자의 인권과 사회적 책임성을 보장하는 데 중점을 두었다. 노동자의 권리와 안전, 노동 형편, 사회적 영향 등을 고려하여 공급망을 관리하도록 장려한다.

③ **공급망 감시 및 강화** : 법안은 기업이 자체 공급망을 더욱 효과적으로 감시하고, 관리하는 데 필요한 프로세스와 시스템을 구축하도록 규정하였다. 제품 또는 서비스의 공급망

에서 발생하는 문제를 조기에 탐지하고 대응하는 것을 강조한다.

④ **투명성과 보고 의무화** : 법안은 기업들이 공급망에서 발생하는 정보와 데이터를 보다 투명하게 공개하도록 의무화되어 있다. 소비자와 이해당사자들이 제품이나 서비스의 공급망에서의 행위를 더 잘 이해하고, 환경 및 인권에 미치는 영향을 추적할 수 있다.

⑤ **법적 책임과 처벌** : 법안은 기업들이 이 법을 준수하지 않을 경우에 대한 법적 책임과 처벌을 규정하였다. 기업들은 공급망 관리를 신중히 하고, 법적 규정을 준수하도록 유도했다.

⑥ **기업의 경쟁력 향상** : 이 법은 캘리포니아의 기업들이 지속가능성과 사회적 책임성을 강화하는 데 도움을 줄 것으로 기대하는 법안이다. 기업의 경쟁력을 향상시키고, 소비자들로부터 긍정적인 평가를 받을 수 있게 했다.

캘리포니아 공급망 투명성 법은 공급망 및 공급망의 관리에 대한 새로운 접근 방식을 제시하고, 환경 및 인권문제에 대한 민감성을 반영하는 중요한 법안으로 평가되는 법안이다. 이 법안을 준수함으로써 기업들은 지속가능성 및 사회적 책임성을 강화하고, 공급망을 더 투명하게 관리할 수 있게 되었다.

4. ESG의 평가지표 및 각국의 원자재 관련 제조업의 이슈와 문제점 분석

ESG의 평가지표와 각 국의 원자재 관련 제조업의 이슈와 문제점은 공급망 운영의 인권문제에 대해서 선행연구한 내용으로 [사회환경부문 : 공급받는 원자재의 인권문제에 대한 책임있는 공급망 운영 부분 - “무역기술장벽(TBT)항목에서도 고려되어야 하는 인적자원 관리 개선 방안¹⁶⁾]으로 TBT 연구보고서가 이미 작성된 바 있다.

선행연구는 S.사회 부문의 다양한 평가지표로 ESG 공시기준인 GRI기준, EU 택소노미, EU의회의 내용으로, 인권, 환경, 거버넌스 실사 의무화 법안 외 해외 각국의 법안과 정책을 각 국의 원자재와 제조업의 이슈와 문제점과 관련하여 조사하였다.

국제 통상환경에서 공급망 관리 주요 이슈(노동 인권 중심)¹⁷⁾의 주요내용은 노동관련 위배 지역 생산제품 및 부품 사용시 수입 금지이고, 위배내용은 강제노동, 재소자노동, 아동노동, 폭력(이주자포함), 성차별, 노동권 미 보장에 대한 것이다. 관련 법안으로는 미국의 위구르강제노동방지법 시행(UFLPA, 22.6)에 있어 면화, 폴리실리콘, 토마토, PVC, 리튬이온 배터리, 알루미늄 수입금지 내용과 NAFTA개정 USMCA(2021발효)된 내용으로 노동인권에 대해서 신속한 대응 매커니즘(강화 노동보장)이다. 또한 인도태평양 프레임워크(IPEF, 22.5월 발표)에 따른 강화된 노동기준 반영이 필수적이며, 국제표준기구의 공급망 관리강화에 있어서는 공급망 인권강화. UNSDGs, 및 OECD 조항을 활용하였으며, 경제 환경 사 람에 대한 부분이 명시된 GRI Standards 2022와 환경관련 보고를 scope 3(협력사 배출량)까지 확대한 ISSB 공시기준(2022)을 살펴보았다.

해외 법안 및 정책 검토로 도출한 공통점은 앞서 언급한, 가이드라인 또는 이니셔티브로

16) 2022.12.01. 2022 기술규제 대응의 날 “기술규제 대응 인력양상 우수사례 발표”

연세대학교 TBT고위과정 최우수상(산업자원통상부 장관상) TBT연구 프로젝트보고서(2022.10.10. 작성)

17) 무역협회 2022.7. 통상이슈

자발적 이행사항이기에 강제성이 없다는 것이다. 이중 GRI (Global Reporting Initiative)는 전세계적으로 통용되는 지속가능성 보고서로 법안이 아니므로 강제성은 없으나, 범용 표준(Universal)과 영향력이 큰 특정 산업군에 대한 부문 표준(Sector)으로 가장 보편적으로 사용되는 가이드라인이다. UN Global Compact는 기업이 핵심 가치인 인권, 노동, 환경, 반부패 분야의 10대 원칙을 운영과 경영전략에 내재화시켜 지속가능성과 기업시민의식 향상에 동참할 수 있도록 권장하고 있으며, 이를 위한 실질적 방안을 제시하는 세계 최대의 자발적 기업시민 이니셔티브가 있다. 마지막으로 EU 그린 택소노미로 특정 에너지원이 EU 내에서 친환경/녹색 사업으로 분류되기 위한 충족 기준을 제시한 것으로 볼 수 있으며, 사례로는 천연가스는 전력 1kWh 생산 당 온실가스 직접 배출량이 270g CO₂ eq 미만이어야 녹색 사업으로 인정한 것이다. 이와 유사한 것으로는 국내 정책인 한국형 녹색분류체계, K-택소노미가 있다.

선행 연구보고서는 우리나라에 경제성 있는 희토류 광산이 없어 원광 생산을 하지 못한 부분에 원료와 소재를 중국/일본에서 수입 중간제품 제조에만 참여하는 불안정한 희토류 공급망 구조를 가지고 있기에, 국가적 현안으로 볼 수 있는. 희토류 산업의 안정적인 공급망 구축 및 원료 광물자원 확보에서부터 가공 처리하는 관련 기술 개발과 비축 및 자원순환을 위한 종합적인 전략 수립이 절실함을 강조하고자 연구조사 하였다. 또한, 선행연구보고서는 Up-stream인 원광석 확보와 정광 생산의 부재는 불안정한 공급망의 원인이기 때문에 원료광물의 확보가 시급한 상황으로 판단하고 있다. 우리나라 산업의 특징은 소재·부품업체가 동반 성장하여 4대 핵심소재 제조를 비롯해 안정적인 배터리 가치사슬을 구축하고 있다는 것이다. 배터리의 핵심소재 생산에 있어 우리나라는 압도적 1위를 차지하고 있는 중국에 이어 2위 자리를 놓고 일본과 경합 중으로, 4대 소재의 국내 생산 비중은 양극재 20%, 음극재 4%, 분리막 17%, 전해질 14%로 구성된다.¹⁸⁾ 리튬 이온 배터리와 바나듐 레독스 흐름 배터리의 세계시장은 급성장이 예측되며, 국내 배터리 공급망에서 가장 취약한 부분은 원료광물의 수급이기에 한국 정부도 21년 ‘희소금속 산업 발전대책 2.0’을 수립, 희소금속 산업생태계 구축사업을 기획하였는데, 친환경, 고부가가치화 기술의 개발, 대체 저장기술 개발, 물성정보 구축, 스케일업 기술지원 등이 주 내용으로서 1차 원료광물의 확보 방안 마련은 포함되어 있지 않다. 이에, 선행연구는 원자재 관련 제조업의 이슈와 문제점 분석에 대해 자세하게 조사 분석하였고, 향후 연구로 노동인권에 대한 부분을 언급하고 있으며, 본 논문에서는 이를 강조하기 위해 노동인권을 핵심 키워드로 다양한 문헌조사를 실시하였다.

5. 국내 법규 및 K-가이드라인

글로벌 공급망에서도 중요한 기준이 되는 것은 각국 내의 법안이다. 이에, 우리나라의 법안과 K-가이드라인의 내용을 상세하게 살펴보려 한다. 국내 법안은 환경 부문과 지배구조 부분도 제정되어 있지만, 본 논문에서 연구하고자 하는 분야가 ESG의 S.사회 분야이기에 사회 분야의 국내 법규를 조사하고, 노동인권에 한정하여 내용을 정리하였다.

모든 법안은 법제처에서 검색할 수 있었고, 내용은 배제하고 종류만을 언급해보면, “헌법”,

18) 배터리 글로벌 공급망 변화에 따른 기회와 도전 과제, IIT, 2021.9

“근로기준법”, “노동조합법 : 노동조합 및 노동관계조정법”, “파견법 : 파견근로자보호 등에 관한 법률”, “산업안전보건법”, “남녀고용평등법 : 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률”, “고령자고용법 : 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률”, “근로자참여법 : 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률”, “인권정책기본법”이 있다. 이외에도 법, 시행령, 시행규칙, 규정 등이 있으며, 기업과 인권에 관한 법무부의 “기업의 인권준중책임·성평등 해설서”도 있다. 물론 유엔인권최고대표사무소(OHCHR)가 발표한 「기업의 인권준중책임 해설서」와 「성평등 관점에서 본 기업과 인권 이행 원칙」의 번역본이지만, 법안을 근거로 추가로 국제기준을 이해할 수 있도록 지원했다는 것에 의미가 있다.

법안과 해설서 이외 우리나라의 특징은 국가인권위원회를 구성하여 국가인권에 대한 많은 행정처리를 하고 있다는 것이다. 2014년 국가인권위원회(위원장 현병철)는 우리 기업의 인권경영 문화 확산과 자발적 인권경영 실천의 계기를 만들고자 2014.01.08. 「인권경영 가이드라인 및 체크리스트」(이하 인권경영 가이드라인)를 발간하였으며, 이 가이드라인은 기업활동에 필요한 체크리스트와 사례를 포함하여 배포되었다.

「인권경영 가이드라인」은 기업활동으로 부정적인 영향을 받는 모든 이해관계자의 인권을 기업이 보호·존중해야 한다는 일반원칙을 제시하고 있으며, 인권경영을 위해 기업들이 고려해야 할 10가지 기업활동 운영원칙으로 ① 인권경영체제 구축, ② 고용상의 비차별, ③ 결사 및 단체교섭의 자유 보장, ④ 강제 노동의 금지, ⑤ 아동노동의 금지, ⑥ 산업안전 보장, ⑦ 책임 있는 공급망 관리, ⑧ 현지 주민의 인권 보호, ⑨ 환경권 보장, ⑩ 소비자인권 보호 등을 제시하고 있다.

법안은 개정,고시를 거쳐 법제처를 통해 상시 공개되어 있어 확인할 수 있으며, 법안 외 법무부는 2019년 5월, ‘기업 인권경영 표준지침(안)’을 마련하고 수차례의 공청회를 마쳤으며 인권 실사(Human Rights Due Diligence)와 문제 발생 시 적절한 구제책을 제공하는 것이 ‘인권경영’의 핵심임을 강조하는 지침인 『기업과 인권 길라잡이』를 2021년 12월에 배포했다.

앞서 정리된 <표2-1 연도별 주요 글로벌 이니셔티브와 국내 주요이슈와 가이드라인>의 2021 K-ESG 가이드라인, 2022 공급망 대응 K-ESG 가이드라인은 ESG 평가지표에 대한 이해를 돕기 위해 제작된 국내 대표적인 ESG경영 가이드라인이다.

2021년 K-ESG 가이드라인은 국내 기업의 자율적 ESG 경영을 확산하고자 산업통상자원부에서 발간하였다. 국내외 주요 13개 ESG 평가기관 및 공시기준(DJSI, MSCI, EcoVadis, Sustainalytics, WEF, GRI 등)에서 제시하고 있는 3,000개 이상의 ESG 평가 및 공시지표들을 기반으로 제작되었다. 또한, 기업들이 ESG 경영을 통해 추구해 나갈 필요가 있다고 판단되는 27개의 ‘사회적 가치(Social Value)’가 제시되었고, 61개의 세부 진단 항목과 각 항목별 ‘진단 정의서’를 제시하여, 기업의 ESG 경영 활동에 유용하게 활용되고 있다.

공급망 대응 K-ESG 가이드라인(‘22.12)¹⁹⁾은 EU 공급망 실사지침 등 공급망에 대한 ESG

19) 출처 : 산업통상자원부

법제화 동향이 가속화됨에 따라, 산업통상자원부에서 해외 수출하는 기업이 활용할 수 있는 ESG 가이드라인을 제정하고 배포한 것이다. 영역은 4가지 정보공시(P), 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)로 구분하였고, 범주는 18가지이다. 정보공시 : 정보공시 형식, 환경 : 환경경영 체계, 자원, 에너지 및 온실가스, 유해물질, 대기오염, 수질오염, 사회 : 노동, 인권, 다양성 및 양성평등, 안전보건 체계, 작업환경 개선, 산업재해 예방, 동반성장, 지역사회, 정보보호, 고객관계, 지배구조 : 윤리경영으로 한정하였다. 상세내용은 가이드라인 자료에 명시되어 있어 본 논문에서는 제외하였다.

국내에서도 여러 가지 평가지표가 존재하는데 기타 평가지표로는 ESG 벤처투자 표준지침과 사회적 경제 ESG 진단²⁰⁾ 항목이 있다. 사회적 경제 ESG진단 목적은 사회적 경제와 ESG경영의 시너지 창출을 위해 사회적 경제 조직의 비즈니스 모델을 활용할 수 있는 특화된 지표이고, 사회적경제 조직의 지속 가능 경영 리스크관리 및 오픈이노베이션 등 ESG경영 생태계 내 협업 체계 구축을 위한 강점 포지셔닝 근거로 활용할 수 있으며, 국내의 주요기관의 ESG 평가지표, 지속가능발전목표, 사회적 성과 관련 지표를 모두 활용하여 10개의 ESG 임팩트 지표를 도출한 것이 특징이다. 사회적 가치지표(SVI : Social Value Index)는 사회적경제기업이 사회적 목적을 가지고 조직운동을 통해 창출하는 사회적 성과와 그 영향을 보다 종합적·객관적으로 측정하는 지표이고, 다양한 사회적경제 분야 지원사업의 기업 선정과정에서 참여하는 기업의 사회적 가치 수준을 파악하여 활용 및 참고할 수 있도록 구성된 지표이다. 또한, 다양한 사회적 가치를 측정하는 판단기준 중에서 현장의 활용도를 고려하여 사회적 경제 기업이라면 확인해야 할 최소한의 기준만으로 구성하여 간소화되어 활용성이 높다. 사회적 가치 지표(SVI)는 측정 및 평가과정에서의 이해관계자(현장·조사자·전문가)등의 감수를 통해 객관성을 제고하고 향후 지속적인 의견 청취로 개선·보완 추진하고 있다. SVI관점은 조직이 사회적 가치를 실현하기 위해서 각종 기제를 설정하고 실행하고 있는지 여부를 측정하는 사회적 성과, 조직이 효율적으로 인적·물적자원을 투입하여 나타난 사업 활동의 경제적인 결과를 측정하는 경제적 성과, 기업 활동에서 제품 및 서비스의 혁신성이 제대로 발현되고 있는지 여부를 측정하는 혁신 성과가 있다. 본 연구 목표는 글로벌 공급망 내 노동인권 동향에 대한 분석이기에 국내 K-가이드라인의 동향을 명확히 파악했으나, 국내 가이드라인에서 언급한 지표를 진단항목별로 구분하는 것과 ESG경영 프로세스에 대한 부분은 추가적인 분석이 필요하다.

IV. 결론 및 제언

본 연구의 주요 내용은 TBT 대응을 위한 글로벌 공급망의 노동인권과 관련된 내용으로 S.사회 영역의 고용상 차별 금지, 결사의 자유, 단체교섭의 자유, 강제 노동과 아동노동 금지, 장시간 노동에 따른 근로자의 건강과 안전, 괴롭힘/성희롱, 직장 내 따돌림, 산업안전, 공급망 내의 노동인권과 관련된 사항을 살펴보았다. 기술의 발전과 갑자기 찾아온 환경의 악재 COVID-19에 따른 근로환경에 대한 내용도 주요 이슈 사항으로 논의되고 있는 현재에 근로자의 노동인권과 안전이 그동안의 관행으로 피해 사례가 발생하지 않도록 예방, 실사를 하고자 하는 부분이 인적자원 관리에 중요 내용이다. 주요항목에 대해 국내외적인 문

20) 출처 : 사회적 경제 ESG 안내서_한국사회적기업진흥원

현 조사를 하였고, 역사적인 부분에서부터 이해관계자와 투자자가 바라보는 관점을 알기 위해 정리하였고, 국내외의 법안, 규제, 가이드라인을 조사 분석하였다. 많은 문헌 자료를 근거로 전반적인 동향을 살펴보고, 향후 발전 방향을 정리하였다.

주요국의 공급망 ESG 관리 정책 및 동향에 대해 문헌조사를 통해 현재 현황을 파악한 내용은 글로벌 공급망 관리 시장 규모가 앞으로 더 확대되기에 공급망 ESG관리의 중요성이 높아지고, 노동인권에 더욱 관심을 가지고 주의깊이 대응해야 한다는 것이다.

앞서 문헌조사에 의한 EU 및 주요 국가의 내용을 다시 요약하면, EU는 역내외 기업 대상으로 한 공급망 ESG(인권·환경 영향) 실사 의무화도 적용예정이고, 독일은 2023 기업 인권 실사 의무 시행을 시행하여, 위반 시 최대 800만 유로 벌금 부과한다. 미국은 이미 '2020.07월, 공급망 내 강제 노동 사례에 대한 감사·보고 의무를 부과하는 노예제근절, 기업 인증법(Slave-Free Business Certification Act)²¹⁾ 발의, 연매출 5억 달러 초과 기업 대상으로 공급망 내 강제 노동 실사를 진행하고 있다. 네덜란드도 '2019, 아동노동 실사법(Child Labor Due Diligence law) 시행 중이며, 네덜란드 내에서 사업을 영위하는 모든 기업 및 공급망에 아동노동 방지를 위한 실사 진행과 기업 성명 발표 의무를 기본법으로 규정하고 실천하고 있다.

시사점으로는 선제적 정보제공, 공급망 리스크 조기 경보 시스템 구축 등 공급망 ESG 관리에 대한 전반적 인프라 구축을 하여 노동인권을 포함한 주요항목에 대한 지속적인 관리가 필요하다는 것이다. EU 역내외 기업 공급망 상에 포함된 중소·중견까지 ESG 실사법 적용이 예상되며, 계속하여 노동·인권 실사에 이어 환경 영향, 부패 등에 대한 실사로 확산되기 때문에 TBT 대응을 위한 글로벌 공급망의 노동인권에 국내 기업에 대한 지원책을 마련하고, 지속해서 관련 정보에 관심을 기울여야 한다.

국내 정책 방향으로는 해외 각국에서 공급망 실사 법제화가 진행되고 있음을 고려하여, 선제적 정보제공, 공급망 리스크 조기 경보 시스템 구축 등 공급망 ESG 관리 전반에 대한 인프라를 확립하여야 한다. 또한 EU 공급망 실사지침의 대상이 아니더라도, 향후 EU 역외 기업의 공급망에 포함된 중소기업에까지 실사지침의 영향이 미칠 전망, 국내 중견·중소기업 대비책 마련 필요하다. 공급망 ESG 관리는 국경의 경계가 아닌 글로벌 차원에서의 업종별 대응이 중요하며, 기업이 주도하는 글로벌 이니셔티브 참여 독려 등 국내 업종별 지원책 필요하다

현재 글로벌 기업이 주도하고 많은 국가가 참여하는 주요 이니셔티브는 전자·자동차 업종에 RBA(Responsible Business Alliance), 바이오·의약품종에 PSCI(Pharmaceutical Supply Chain Initiative) 등이 있으며 한국 기업은 현재 시작 단계이다. 또한, 아직 우리나라 참여 기업이 없는 화학 업종 TfS(Together for Sustainability)는 가입에 별도 조건이 필요하고 노동과 인권, 안전, 환경, 지배구조 분야 공급망 실사를 진행한다. 의류 업종도 SAC(Sustainable Apparel Coalition)로 명명하고 지속가능성 표준화 측정 플랫폼인 획

21) 관련 법제화는 아직 이루어지지 않았으나, 美 '노예제 근절 기업 인증법 발의안 *(slave-free business certification act of 2022, 상원)' 및 日 경제산업성 '책임 있는 공급망 내 인권 존중을 위한 지침안 ***(Guidelines on Respect for Human Rights in Responsible Supply Chains(Draft, 2022))' 등도 주시 필요

(Higg)을 활용하여 패션업계 공급망 관리하고 있다.

해외 주요국에서 공급망 ESG 관리 및 실사에 대한 법제화가 이뤄지면서 이에 따른 해외 다국적 기업의 실사가 진행, 국내 대·중견·중소 기업에도 영향을 미칠 전망이다. 주요 실사 내용을 명확히 파악하여야 한다. 특히, 노동·인권, 환경 영향, 안전·보건 등으로, 실사 내용은 추후 더욱 확대될 예정이며, 실사 결과에 따라 거래 해지까지 가능하기 때문에 대비가 필요하다. 국내, 무역과 관련하여, 공급망 ESG 리스크 경보 시스템 등 인프라 마련 및 해외 수출/진출 기업에 대한 공급망 ESG 실사 대비 지원책에 대한 부분을 더욱 강화하여야 한다.

참고문헌

- 변양규, & 김희성. (2022). 사회 영역 ESG 법제화 동향과 기업에 대한 시사점. 산업관계연구, 32(4), 129-154.
- 조찬희, & 이형용. (2022). ESG 평가방법 비교: K-ESG 가이드라인을 중심으로. 한국지능정보시스템학회 학술대회논문집, 274-274.
- 안건형, & 오지현. (2020). 다국적기업의 무역·투자에서 발생하는 기업책임경영 (RBC) 및 기업인권 (BHR) 관련 분쟁사례와 시사점. 무역상무연구, 88, 223-243.
- 이상수 (2016). 공급망에서 발생한 인권침해에 대한 법적 규제: 미국 도드-프랭크법 제1502조를 중심으로. Seoul Law Journal Vol. 57 No. 3 September 2016. pp. 135~169
- 유각근. (2016). 과학기술의 발달과 노동조건의 결정. 과학기술법연구, 22(1), 121-146.
- 김용재. (2013). 사회적 책임이 기업문화와 고용 및 노동에 미치는 영향과 시사점. 문화산업연구, 13(2), 93-103.
- 이애본 외 3인 (2022), 2022 기술규제 대응의 날 “기술규제 대응 인력양상 우수사례 발표” 연세대학교 TBT 고위과정 최우수상(산업통상자원부 장관상) 2022.12.01. TBT연구 프로젝트보고서(2022.10.10. 작성)

논문접수일:
1차 수정본 제출일:
게재 확정일:

Recent Developments and Implications of Labor Rights in the Global Supply Chain for Technical Barriers to Trade(TBT) Compliance

In the global supply chain, it is important to understand the legislative trends and response strategies for each aspect of Environmental(E), Social(S), and Governance(G). In particular to Social aspect, issues on labor rights are being recognized more in the area of Technical Barriers to Trade (TBT). To understand such phenomena, analyzing and understanding the laws, regulations, rules, guidelines, and directives of each country, including international resolutions seems essential. As both international and domestic stakeholders begin to prioritize social responsibility and transparent governance structures in the field of TBT, conducting rigorous literature review on labor rights related to the mandatory disclosure of ESG information and the expansion of responsibility scope in the supply chain is crucial.

Therefore, this paper thoroughly reviews domestic and international policy trends, supply chain audits, and international discussions to focus on labor rights trends and implications in the social (S) aspect of the ESG. This research systematically organizes social responsibility and labor rights standards and compares and examines key issues among various ESG evaluation indicators and clearly presents insights to address labor rights issues in the global supply chain and stakeholder demands.

As a research framework, the researchers have restructured the 13 stakeholder groups that were previously identified in existing research into four groups (government, investors, stock exchanges, international organizations), and assigned weights to each group's deliberations and requirements. By conducting comparative analysis on related literatures from various perspectives, this paper effectively identifies trends and implications for labor rights issues in the global supply chain within the international community, and provides policy suggestions and directions for corporate responses.

key words: Trade barriers TBT, Global supply chain, Labor Rights,
Respect for Human Rights, ESG Trends.

※ 본 학회 투고 규정의 주요 내용을 확인하시기 바랍니다. ※ 제출하는 '논문파일'은 투고자의 인적사항 없이 논문제목, 논문요약으로 시작하도록 저장해서 보내주시옵시오. ※ 학술지에 게재되는 양식, 폰트와 다를 수 있습니다.
